FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DE POPAYÁN

Popayán Cauca, ~~mayo~~ 09~~2~~ de diciembre~~octubreabril~~ ~~18~~ del 2024~~3~~

~~Estimada:~~
~~**SARA ISABELLA ARCOS**~~
~~Fundación Universitaria de Popayán~~

~~Respecto de su solicitud radicada ante el programa, de manera atenta me permito comunicar lo siguiente:~~

~~Según registro de asistencia del docente JESÚS FERNANDO LÓPEZ CARRERA, quien orienta la asignatura de Derecho Civil Obligaciones, usted registra 9 faltas, en las fechas 13, 20 y 27, cada uno en bloque de 3 horas, las cuales se encuentran registradas en la plataforma SIRES.~~

~~Según el artículo 48 del Reglamento Estudiantil: "El estudiante que falte al 20% de las clases programadas, incurre en la pérdida de la asignatura y no se considerarán las calificaciones obtenidas de los exámenes, salvo los casos de exámenes de validación de asignaturas cursadas en la Institución y perdidas por inasistencia, cuando el número de faltas sea inferior al 30% de las horas de clase programadas y el promedio de calificaciones en la asignatura a validar sea igual o superior a tres punto cero (3.0)".~~

~~En cuanto a la matrícula académica, esta es realizada por cada estudiantecada estudiante desde segundo semestre puede realizar su matrícula en la plataforma SIRES, sin embargo, en caso de presentar alguna novedad o ún inconveniente con la misma, de tipo académicocomo cruces de horarios o alguna duda, sabpuede ejercer su derecho a preguntar o reportar la o las situaciones que se generen, en que pueden acercarse con Lorena Quinayás, o a la Coordinación para resolver o aclarar. En su caso, en este semestre no se acercó a ninguna de las dos dependencias a consultar por este tema.~~

~~Teniendo en cuenta que la materia Derecho Civil Obligaciones se pierde con 9 faltas, las cuales ya se encuentran registradas, la plataforma SIRES automáticamente registra la observación "perdida por faltas", razón por la cual el docente no le podía permitir la presentación del parcial. De otro lado, su matrícula académica para este periodo se encuentra activa desde el 6 de febrero de 2023.~~

~~Por lo anteriormente mencionado, no es posible despachar su solicitud de manera favorable.~~

~~Institucionalmente,~~

[redacted]

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DE POPAYÁN

Estimados:
CARLOS ANDRES CABEZAS LOZANO, CAROLINA BURBANO, ELIANA GONZALES, ANGIE CAMILA MEDINA, FABIAN SOLANO PARRA, JHON JAIRO SILVA, EVELYN QUINTANA, PAOLA ANDREA GALINDEZ, ANGIE TATIANA OJEDA, ANDRES FELIPE MUELAS, MICHELL ANDREA FLOR, YENIFER CAROLINA SALAZAR, JOHN ANDERSON CARABALI.
Estudiantes programa de Derecho.
Fundación Universitaria de Popayán

[redacted]

Respuesta: **DERECHO DE PETICIÓN.**

La Dirección del Programa de Derecho y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Fundación Universitaria de Popayán, se permite dar respuesta a la petición presentada por el estudiante **CARLOS ANDRES CABEZAS LOZANO**, el día 27 de noviembre del 2024, enviado a los correos institucionales auxiliaracademico.derecho@fup.edu.co; rectoria@fup.edu.co; asistente.rectoria@fup.edu.co, direcciona al Sistema de Calidad PQRS. en los siguientes términos:
en los siguientes términos:

[redacted]

FRENTE A LOS HECHO PRESENTADOS:

1. Calificación baja y falta de explicación: Tal como el estudiante lo manifiesta, se presenta un incidente entre la docente y el estudiante en el primer corte, ya que al socializar las notas, la docente le indica que su nota no fue suficiente para ganar el primer corte, el estudiante no acepta la calificación asignada, refuta dicha nota y solicita las explicaciones del caso, lo indicado por la docente es que la reclamación no se realiza de la mejor manera, ni de manera cordial, ya que al solicitar a la docente y al estudiante ante la dirección del programa para indagar sobre lo sucedido, en el acta firmada se dejó constancia que se pedía respeto mutuo entre la docente y el estudiante, por la discusión presentada entre los implicados, para evitar cualquier situación fuera de los parámetros de la FUP. Es de indica que después de este hecho, los estudiantes no informaron de nuevas situaciones o incidentes con la Docente.
2. Metodología inadecuada: La docente solo nos brindó una clase como tal dentro del semestre, y en su lugar, nos remitió 7 textos de un libro de derecho para que realizáramos exposiciones (…) al revisar la bitácora en la cual los

[redacted]

docentes indican los temas que fueron orientados, se puede apreciar que se impartieron los temas definidos en el miro currículo.

3. Favoritismo y represalias: En este caso, no me pronunciare ya que esto hace parte de la apreciación subjetiva del estudiante, y también hace parte de la libertad de catedra del docente, y la nota o la calificación depende de lo pretendido o lo que se quiere logran con cada evaluación, no puedo afirmar o confirmar que se produce un presunto favoritismo, en cuanto a la asignación de la calificación.
4. Falta de respeto: Frente a lo indicado por la docente, no me pronunciara, ya que no soy testigo presencial o de oídas, cuando se presentó esta situación, la cual desde luego se debe analizar con detalle, pues mal haría indicar que paso o no paso, de ser cierta la afirmación, la dirección del programa de derecho, realizar las acciones pertinentes, para evitar que este tipo de situaciones continúen al interior de la institución de ser el caso.
5. Incumplimiento del micro currículo: Al revisar la bitácora de cada docente, se puede apreciar cada uno de los temas, que al parecer fueron orientados por la docente, frente a la afirmación "La docente me informa en presencia del director de programa que eso ya este mandado a recoger y que la educación ya es responsabilidad del estudiante que ellos solo están ahí para resolver dudas y esto fue apoyado por el director de programa." Lo que se le indico al estudiante es que estamos en un modelo por competencias, con Resultados de aprendizaje, y que los docentes somos orientadores en el proceso formativo, que el estudiante y/o docente en su momento de la FUP, desconozca el modelo, y no lo acepte es diferente, el proceso de enseñanza y aprendizaje es un proceso y responsabilidad, no solo del docente sino que también es del estudiante, en cuanto al cumplimiento del micro currículo es cierto se debe cumplir no solo por parte de la Docente sino por todos los docentes, de igual manera es un asunto que se debe revisar, para evitar que los estudiantes sientan que no se está cumpliendo con lo que se debe orientar o impartir al estudiante.
6. Habilitaciones: Se cumplió con las fechas estipuladas en el calendario académico, para la presentación del examen de habilitación, y como lo indica el estudiante, el mino puntaje para aprobar la calificación es de 3.5, conforme al reglamento, lo que no dice el reglamento es la forma en cómo se debe realizar el examen o cuantas son las preguntas mínimas o máximas para que el estudiante tenga mayores o menores probabilidades de aprobar o no una habilitación, el examen se realizó y se aplicó a los estudiante.

FRENTE A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS.

1. Queremos manifestar nuestro descontento y nuestra indignación con lo sucedido en esta asignatura y solicitamos que se tomen las medidas necesarias para terminar con este tipo de actitudes que solo desprestigian el buen nombre de la universidad.

[redacted]

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DE POPAYÁN

Para la Dirección del programa de Derecho, las solicitudes son atendidas de la mejor manera, por lo que es importante saber y conocer en todo momento, lo que sucede con cada docente, frente al proceso académico y pedagógico, ya que los estudiantes siempre serán atendidos y escuchados, y que mejor que los mismos estudiantes para dar a conocer las situaciones, que consideran, no cumplen con sus expectativas, para que desde el programa, la decanatura y la rectoría se tomen las acciones que se consideren pertinentes y ajustadas a derecho.

[redacted]

2. Además, solicitamos de manera respetuosa que no se nos vuelva a designar a esta docente en nuestro recorrido por los semestres que faltan para culminar nuestros estudios.

[redacted]

Tal como se indica en el punto anterior, sus solicitudes serán tenidas en cuenta, y se evaluara todas, y cada una de las situaciones presentadas, y evitar situaciones que puedan alterar el proceso académico en los estudiantes.

[redacted]

Universitariamente,

DIEGO FERNANDO ORDOÑEZ TRULLO
Director del Programa de Derecho
Fundación Universitaria de Popayán